



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#)

COBRANÇA PORTUÁRIA

STJ: legitimidade para julgar validade de taxa portuária é da Justiça Federal

Ministros definiram o envio dos autos à Justiça Federal sob o argumento de que pode haver interesse da União

Katarina Moraes

24/01/2026 | 07:20

Atualizado em 25/01/2026 às 08:51



Créditos: freepik

Por maioria de 3 votos a 2, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (**STJ**) decidiu que é de competência da Justiça Federal a análise sobre a validade da cobrança da Taxa de Segregação e Entrega de Contêineres (THC2), cobrada pelos terminais portuários dos recintos alfandegados pela movimentação dos contêineres.

Prevaleceu a divergência aberta pelos ministros Mauro Campbell Marques e seguida por Teodoro Silva Santos, propondo o envio dos autos à **Justiça Federal** sem análise do mérito. O argumento de Campbell foi que o juízo estadual não poderia ter determinado a inexistência de interesse da União, pois, conforme a Súmula 150 do **STJ** “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Esta reportagem foi antecipada a assinantes JOTA PRO
Tributos em 9/12. Conheça a plataforma do JOTA de
monitoramento tributário para empresas e escritórios, que
traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF

Com isso, ficou vencida a posição do relator, ministro Herman Benjamin, para negar provimento ao recurso da Santos Brasil e manter a decisão do **TJSP** contrária à taxa. Ele foi acompanhado pelo ministro Afrânio Vilela.

O caso começou a ser julgado em agosto de 2024, quando foi suspenso por pedido de vista de Vilela. Em outubro do mesmo ano, o placar empatou em 2x2, parando novamente a discussão para um futuro desempate — feito em 9 de dezembro de 2025 pelo ministro convocado Benedito Gonçalves, da 1ª Turma. A convocação foi feita pela impossibilidade de os ministros Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votarem no processo. Falcão por estar impedido, e Moura por não integrar a turma quando o julgamento foi iniciado.

O processo tramita como REsp 1930679. 



KATARINA MORAES

Repórter em Brasília. Atua na cobertura de tributos no STF e STJ. Antes, foi editora-assistente no Poder360, repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e trainee no Estadão. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: katarina.moraes@jota.info

TAGS

JOTA PRO TRIBUTOS

JUSTIÇA FEDERAL

SETOR PORTUÁRIO

TAXA DE SEGREGAÇÃO

COMPARTILHAR



JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da
Semana

Impacto nas
Instituições

Risco Político

Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da
Semana

Direto do
CARF

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatórios
Especiais

PRO TRABALHISTA

Apostas da
Semana

Direto da
Corte

Direto da
Fonte

Giro nos TRT's

Relatório
Especial

PRO SAÚDE

Apostas da
Semana

Bastidores
da Saúde

Direto da
Anvisa/ANS

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatório
Especial

Alertas

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

Energia

Opinião e
Análise

Coberturas
Especiais

Direito
trabalhista

Eleições
2026

SOBRE O JOTA

Estúdio
JOTA 

Ética JOTA 

Política de
Privacidade 

Política de
diversidade 

Seus Dados 

Termos de
Uso 

Quem
Somos 

Blog 

FAQ

| Contato

| Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA